

工，其责任应由接受劳务者承担。兰某不应承担民事赔偿责任。李某在帮工中对自己的安全未尽到注意义务，故对其受伤也应承担相应民事责任。《中华人民共和国民法典》规定没有继承人或者继承人均放弃继承的，由被继承人生前所在地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。因接受劳务者唐A、张A已经死亡，本案第三人唐甲等系二人的子女，为其财产继承人，但唐甲等均表示放弃财产继承权，且辩称没有继承任何遗产，李某也没有证据证明唐甲等已经继承了其父母的遗产，且死者唐A、张A仅有的遗产为一栋砖墙瓦面三间房屋，唐A的子女均表示放弃该栋房屋的继承，某村村委会应为唐A、张A的遗产管理人。李某的损失共计192291.13元，由唐A、张A赔偿60%即115374.68元。该损失在某村村委会所管理的唐A、张A遗产范围内予以赔偿。

湖北省来凤县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百四十五条、第一千一百七十九条、第一千一百九十二条、第一千一百七十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第十条、第十一条、第十二条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、李某的各项损失192291.13元，由唐A、张A赔偿115374.68元，因唐A、张A死亡，该损失在某村村委会所管理的唐A、张A遗产范围内予以赔偿，限于本判决生效后十日内履行；

二、驳回李某的其他诉讼请求。

一审宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已发生法律效力。

【法官后语】

本案主要涉及义务帮工人在义务帮工过程中受到损害由谁赔偿及遗产管理人制度问题。

在日常生活中，常常会因有事而找人帮忙，这种善意的帮工，尤其在农村地区非常普遍。如邻里之间相互帮忙收割稻谷、修缮房屋、本案中的帮忙砍树等。这种帮忙是为他人无偿提供劳务的行为，在法律上属于义务帮工范畴。认定帮工活动一般应以不取报酬、无偿提供劳务为前提，即帮工人的出发点是基

于帮助行为。被帮工人成为受益人，帮工活动的结果是被帮工人获得相应利益。作为一种人身损害赔偿 responsibility，义务帮工致害责任应当符合一定的构成要件，具体如下：(1)义务帮工活动的客观存在。帮工事实行为的客观存在是义务帮工活动的基础。(2)人身损害的客观事实。生命权、健康权、身体权受到损害的客观事实，是构成义务帮工人身损害赔偿 responsibility 的前提。(3)帮工活动与人身损害的因果关系。在义务帮工人身损害赔偿 responsibility 中，对帮工活动与人身损害的因果关系采用相当因果关系说，即只要帮工人在帮工活动中为完成帮工活动致人损害或受到人身损害的，就应当认定为有因果关系。(4)归责原则。义务帮工人受害责任实行过错责任原则。被帮工人原则上应当对无偿帮工人在提供帮工活动时自身遭受的损害承担法定责任，但应当考虑双方的过错，即根据《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条“被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任”的规定，实行过失相抵，即当帮工人有过错时，应当减轻被帮工人的相应责任。判决被帮工人对帮工人承担赔偿责任，既符合法律，也与情理吻合，还有利于弘扬助人为乐的社会风尚。本案中，李某在本次事故中构成义务帮工，接受劳务者作为被帮工人应当承担主要赔偿责任。义务帮工人李某未注意自身安全，亦应承担相应责任。

遗产管理制度，是指在继承开始后遗产交付前，有关主体依据法律规定或有关机关的指定，以维护遗产价值和遗产权利人合法利益为宗旨，对被继承人的遗产实施管理、清算的制度。遗产管理人是对死者的财产进行妥善保管和管理分配的人，不仅负有保管遗产的义务，还有清理遗产并制作遗产清单、向继承人报告遗产情况，采取必要措施防止遗产毁损、处理被继承人的债权债务、按照遗嘱或者依照法律规定分割遗产、实施与管理遗产有关的其他必要行为的职责。根据法律规定，没有继承人或继承人均放弃继承的，由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。遗产管理人制度是民法典继承编新增内容，该制度的设立对于打破遗产处理僵局、维护权利人合法权益、保障遗产有序分配、维护社会经济秩序稳定具有重要意义。当利害关系人对遗产管理人的确定有争议时，还可依法向人民法院申请指定遗产管理人。本案中，

死者唐A、张A仅有的遗产为一栋砖墙瓦面三间房屋，唐A的子女均表示放弃该栋房子的继承，法院指定某村村委会为唐A、张A的遗产管理人符合法律规定，而李某的损失理应在某村村委会所管理的遗产中予以赔偿。

编写人：湖北省来凤县人民法院 杨静波

义务帮工行为与好意同乘行为的司法适用与界定

——杨甲等诉刘甲等侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省南阳市中级人民法院(2023)豫13民终3289号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人):杨丙、杨甲、杨乙

被告(反诉原告、被上诉人):刘甲、李甲、李乙、李丙、马某

【基本案情】

李己根据他人请托，无偿驾驶私人汽车载李丁、李戊前往医院就医，途中与王某驾驶的货车碰撞发生交通事故，造成李己、李丁、李戊死亡。事故发生后，交警作出道路交通事故认定书，认定：李己驾驶车辆在道路上行驶，未遵守安全驾驶、文明驾驶操作规范；未遵守机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的车速，负事故的主要责任，王某负事故的次要责任，乘车人李丁、李戊、杨乙无责任。除各保险公司正常理赔外，驾乘双方亲属就造成侵权的赔偿事宜协商未果，后李戊的亲属杨丙等人将李己的亲属刘甲等人诉至法院。

原告杨丙等人诉称，李己通过中间人请托，开车送李戊就医，双方成立帮工关系，应适用过错责任原则。李己在交通事故中承担重大责任，需要承担70%的责任，五被告作为李己的第一顺序继承人，应承担相应的赔偿责任。故提起诉讼要求判令五被告以李己遗产实际价值为限赔偿损失22万余元。

被告刘甲等辩称，原告已获得了30万元的保险金，该份保单是李己生前投保的保险，应当划分责任后进行冲抵。李己作为村干部，热心助人带他人就医途中发生交通事故应属意外事件，综观整个案件，原、被告均承受了失去亲人的痛苦，故应驳回原告的诉讼请求。同时，五被告提出反诉请求，要求判令原告赔偿被告各项损失27万余元。

【案件焦点】

因义务帮工人或好意同乘的驾驶者未尽到安全防范的注意义务，造成同乘者的人身安全受到损害的，驾驶人是否应当承担过错责任，具体承担赔偿责任应当如何认定。

【法院裁判要旨】

河南省南阳市西峡县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条规定：“非营运机动车发生交通事故造成无偿搭乘人损害，属于该机动车一方责任的，应当减轻其赔偿责任，但是机动车使用人有故意或者重大过失的除外。”本案中驾驶人李己出于朋友情谊专程无偿送他人到医院就医，但其作为驾驶人决定了其对同乘者的生命、财产负有一定的注意和保护义务，不能因为友善帮助他人便降低其履行安全驾驶的责任和义务。李己因其过错导致交通事故的发生，对造成李戊死亡的结果，应承担相应的法律责任。结合本案事实和法律规定，应当减轻在好意同乘中提供利他性帮助行为的驾驶人的赔偿责任，若让驾驶人承担全部责任，则对驾驶人不公平，可能导致人情冷漠、不利于弘扬社会主义核心价值观。综合考虑事发起因及过错程度，法院酌定李己承担10%的赔偿责任。五被告作为李己的继承人，应以所得遗产的实际价值为限向三原告承担偿付责任。结合原告提交的赔偿清单及本案查明

事实确定了由于李戊的死亡给原告造成的医疗费、营养费、精神损害抚慰金等各项合理损失共计839518.1元，扣除原告已获赔付的乘客意外身故保险金30万元及交强险8000元等费用，剩余459518.1元的10%应为45951.81元，该45951.81元应当由被告在继承李己遗产的实际价值内予以赔付。

河南省南阳市西峡县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条第一款、第一千二百一十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条、第十五条、第二十三条之规定，判决如下：

一、被告刘甲、李甲、李乙、李丙、马某于本判决生效后十日内赔偿原告杨丙、杨甲、杨乙45951.81元。

二、驳回原告杨丙、杨甲、杨乙的其他诉讼请求。

二、驳回反诉原告刘甲、李甲、李乙、李丙、马某的诉讼请求。

杨丙、杨甲、杨乙不服一审判决，提起上诉，河南省南阳市中级人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着汽车的普及，亲友之间无偿搭乘成为常事，当产生侵权时车辆所有人、使用人、管理人与搭乘人之间形成的是义务帮工关系还是好意同乘关系，如何在司法裁判中体现社会主义核心价值观，笔者结合本案事实评析如下：

一、义务帮工行为的特征及归责原则

义务帮工通常是指帮工人为了满足被帮工人生产或生活需要，不以追求报酬为目的，自愿、无偿地为被帮工人提供劳务，并按被帮工人的意思在一定时间内完成某项工作成果的行为。义务帮工具有以下特征：(1)无偿性。即帮工人不向对方要求给付任何报酬。(2)具有互助、临时、一次性等特点。(3)被帮工人对帮工人的帮工行为没有表示拒绝，是帮工人提供劳务的实际受益者。(4)义务帮工是单务合同。即在无偿帮工关系中，仅要求帮工人一方负担给付义务，不需要对方负担给付义务。从《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案

件适用法律若干问题的解释》第五条规定中可以看出，无偿提供劳务的帮工人因帮工活动遭受人身损害的，根据帮工人和被帮工人各自的过错承担相应的责任，适用的是过错责任原则；被帮工人明确拒绝帮工的，被帮工人不承担赔偿责任，适用的是无过错责任原则。

二、好意同乘行为的特征及归责原则

好意同乘是指搭乘人经车辆所有人、使用人、管理人同意并无偿搭乘的行为。好意同乘具有以下特征：(1)所搭乘的他人机动车并非为搭乘者的目的而运营或者行驶，而是为了运行人的目的，搭乘者的目的与机动车行驶的目的仅是顺路或者碰巧一致。(2)搭乘者搭乘机动车为无偿，如果有偿则为客运合同所调整。(3)同乘者应当经过运行人的同意，包括邀请和允许，未经同意而搭车者，不构成好意同乘。

根据《中华人民共和国民法典》第一千二百一十七条的规定，好意同乘的归责原则可以从三个层面加以理解。首先，好意同乘适用过错责任原则的归责原则。这样有助于推动人与人之间互相关爱帮助。其次，好意同乘构成减责事由。即可以减轻驾驶方对“无偿搭乘人”的赔偿责任。最后，好意同乘中，搭乘者的人身、财产安全处于驾驶员的控制范围之内，驾驶员应采取合理的措施保护搭乘者，若行为人具有侵权的故意或者重大过失，则不能仅以好意同乘作为减责事由。如果驾驶员应当采取措施而没有采取，或者驾驶员不具备驾驶资格、有不得驾驶车辆的情况，这些情况下，即使构成好意同乘，驾驶员也不能减轻赔偿责任。本案中，李己自驾车辆，无偿搭载李戊等人前往医院看病，因此双方之间既形成义务帮工关系，也形成好意同乘关系，且李己在交通事故中负主要过错责任，李戊等无责任，故此，法院依法认定李己继承人对李戊继承人承担过错赔偿责任。

三、司法裁判中对义务帮工与好意同乘行为的价值观体现

义务帮工与好意同乘均是社会生活中人与人之间相互帮助、相互关心的一种道德风尚，是应当提倡的传统美德。本案中，李己与李戊并不相识，李己驾驶的车辆也不属于营运机动车辆，李己系出于与李戊哥哥的友情谊专程无偿

送李戊到医院就医，李己作为案涉车辆的实际控制人，未遵守安全驾驶规范，导致本案事故发生，其应当承担相应的赔偿责任。但李己的身份与一般车辆驾驶员相比具有一定的特殊性，李己并不是以营利为目的的承运人身份驾驶车辆，其虽未完全尽到安全注意义务，但不构成故意或重大过失情形。按照上述法律规定，对提供利他性帮助行为的李己，应当减轻其赔偿责任。同时，如果发生在好意同乘中的侵权责任必须全面赔偿，既不利于鼓励他人助人为乐，也与提倡的社会价值观相悖。

编写人：河南省南阳市西峡县人民法院 肖新征 杨红 桂青翔

不符合事实劳动关系基本特征的学徒关系 不构成劳动关系

——钱甲诉张甲等提供劳务者受害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终3255号民事判决书

2. 案由：提供劳务者受害责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：钱甲

被告(上诉人)：张甲

被告(被上诉人)：张乙、张丙、董甲

【基本案情】

钱甲经张乙、张丙介绍向董甲学习操作挖掘机的技术。2020年10月11日

起钱甲便跟随董甲学习相关技术，2021年5月8日，董甲在给挖掘机更换斗尺过程中，因不慎击飞铁屑造成钱甲眼睛受伤。当日，钱甲被送至甲医院住院治疗。2021年5月24日，钱甲经治疗后出院，出院诊断结果为右眼球贯通伤。嗣后钱甲又两次到甲医院进行眼球后续治疗。三次住院共花费医药费104103.75元。经甲司法鉴定所鉴定，认定钱甲的伤残等级为八级伤残，误工期为180天，护理期限为60天。张甲、张乙、张丙、董甲存在合伙关系，共同经营挖掘机作业。四人在合伙体中所占份额为：张甲占40%多、张乙占10%、张丙占10%、董甲占30%多。合伙分工为：董甲负责现场操作，张甲负责后勤、财务，张丙负责运送配件，张乙负责其他业务。张乙系钱甲姑父，钱甲经张乙介绍向董甲学习操作挖掘机的技术，后董甲在给挖掘机更换斗尺过程中，因不慎击飞铁屑造成钱甲眼睛受伤。

【案件焦点】

1. 钱甲与张甲、张乙、张丙、董甲之间的关系；2. 钱甲因本案事故造成的损失应由谁赔偿，赔偿责任如何分配。

【法院裁判要旨】

福建省安溪县人民法院经审理认为：张甲系董甲的老板，董甲按照张甲的要求开展工作并获得报酬，故双方形成个人劳务关系。董甲在给挖掘机换斗尺的过程中，因不慎击飞铁屑造成学徒钱甲眼睛受伤。故本案案由应是提供劳务者致害责任纠纷。依据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款规定，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。即本案接受劳务一方为张甲，其应承担60%的主要责任并赔偿钱甲271955.85元。因董甲在更换斗尺过程中未尽到安全操作的义务，且未能督促钱甲采取有效的安全防范措施，主观上存在重大过失，故张甲承担侵权责任后，可以向董甲追偿。钱甲未能尽到审慎的注意义务，对事故的发生亦有过错，自行承担40%的次要责任即181303.9元。法院对钱甲的其他诉讼请求不予支持。

福建省安溪县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零四条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千一百九十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，判决如下：

一、张甲应赔偿钱甲医疗费等各项损失共计271955.85元，该款项应于本判决生效之日起十日内支付；

二、张甲承担赔偿责任后，有权在其承担责任的范围内向董甲追偿；

三、驳回钱甲的其他诉讼请求。

钱甲、张甲不服一审判决，提起上诉。

二审另查明，张甲、张乙、张丙、董甲存在合伙关系，共同经营挖掘机作业。四人在合伙体中所占份额为：张甲占40%多、张乙占10%、张丙占10%、董甲占30%多。合伙分工为：董甲负责现场操作，张甲负责后勤、财务，张丙负责运送配件，张乙负责其他业务。张乙系钱甲姑父，钱甲经张乙介绍向董甲学习操作挖掘机的技术，后董甲在给挖掘机更换斗尺过程中，因不慎击飞铁屑造成钱甲眼睛受伤。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为：

1. 关于钱甲与张甲、张乙、张丙、董甲是否承担本案责任问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条第一款规定，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。接受劳务一方承担侵权责任后，可以向有故意或者重大过失的提供劳务一方追偿。提供劳务一方因劳务受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。本案中，钱甲作为学徒随董甲学艺，在为合伙体（即张甲、张乙、张丙、董甲四人）提供劳务过程中受伤，作为接受劳务的一方，即张甲、张乙、张丙、董甲，应根据其过错承担相应责任。

2. 关于钱甲与张甲、张乙、张丙、董甲责任承担比例问题。本案中，董甲

换斗尺过程中因不慎击飞铁屑导致钱甲眼球受伤。钱甲作为成年人，应具备安全操作知识，在董甲换斗尺过程中未站到安全区域，对此存在过错。而董甲作为师傅在换斗尺过程中，未遵守操作规范、未提醒钱甲远离作业点，也存在过错。一审根据双方当事人的过错程度，判令钱甲自行承担40%赔偿责任并无不当。钱甲认为其最多承担20%责任，缺乏依据，不予采信。张甲、张乙、张丙、董甲作为合伙人，在接受钱甲提供劳务过程中，造成钱甲受伤，对此应共同承担60%赔偿责任。

3. 一审法院基于钱甲的伤情情况，审核了相关票据及适用相应的赔偿标准，所确定钱甲包括医疗费、误工费、营养费、精神损害赔偿金等费用在内的各项经济损失的数额是恰当的，二审维持该认定。张甲上诉提出本案误工费、精神损害赔偿金数额认定有误，均缺乏事实和法律依据，亦不予采信。

综上所述，钱甲的上诉请求部分成立；张甲的上诉请求不能成立，应予驳回。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

一、撤销福建省安溪县人民法院一审民事判决；

二、张甲、张乙、张丙、董甲应于本判决生效之日起十日内支付钱甲医疗费等各项损失计271955.85元；

三、驳回钱甲的一审其他诉讼请求。

【法官后语】

根据《中华人民共和国劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。然而，在司法实践中，还存在许多没有及时签订劳动合同或者以帮工、学徒的身份提供劳动的劳动关系，并因此时常引发纠纷。本案中，钱甲既是学徒，也未与用人单位签订劳动合同，那么类似钱甲这种学徒关系能否构成劳动关系？劳动关系又该怎么认定？

一、劳动关系的认定

劳动关系可以通过劳动合同认定，未订立书面劳动合同但同时具备下列情形的，劳动关系成立：(1)用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者，劳动者受用人单位的劳动管理，从事用人单位安排的有报酬的劳动；(2)用人单位和劳动者符合法律、法规规定的主体资格；(3)劳动者提供的劳动是用人单位业务的组成部分。

因此，要确认劳动关系，一是应具备人身从属性，即用人单位是否对劳动者实施了管理，劳动者是否需要遵守用人单位的规章制度，参与考勤打卡等；二是应具备经济从属性，即用人单位是否为劳动者提供了生产资料，工作场所是否由用人单位提供，用人单位有没有定期、持续为劳动者发放工资报酬；三是主体要适格，即用人单位为“企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织”，劳动者为“达到法定就业年龄且未到退休年龄”的自然人；四是用人单位还需将劳动者纳入其生产组织中，且劳动者提供的劳动属于用人单位整体工作的一部分。

二、学徒关系能否构成劳动关系

所谓学徒，一般是指跟着某行业的前辈一起学习技能的新手。在现实生活中，帮工、学徒不在少数，他们为了学习手艺或者因为其他原因，不以获得劳动报酬为主要目的，向他人提供劳务。

虽然绝大部分学徒与用人单位之间未签订劳动合同，但签订书面劳动合同只是当事人建立劳动关系的方式之一，而不是建立劳动关系的必要条件。不论是否有书面劳动合同，只要有证据证明学徒期间双方的权利义务完全符合事实劳动关系的基本特征，如学徒为用人单位提供劳动、接受用人单位管理、遵守用人单位的劳动纪律、获得用人单位的劳动报酬、受到用人单位的劳动保护等，就应当保障劳动者的应有权利，属于劳动合同法所调整的劳动者的范畴。

本案例中，钱甲经张乙介绍向董甲学习操作挖掘机的技术，但根据一、二审法院查明的事实，董甲等人未向钱甲支付劳动报酬、双方并不存在人身或经济上的从属性，因此双方并不构成劳动关系，即钱甲这种仅以个人劳动向用人

单位学习手艺的学徒，并不属于劳动关系。与此不同的是，部分用人单位通过招收“学徒”，经培训后上岗的形式招聘员工，例如理发店、饭店等，其存在底薪抽成、用工管理等，且双方之间还符合上述事实劳动关系的其他基本特征，此种学徒便属于劳动关系，受劳动合同法所调整。

综上所述，二审法院认为，钱甲为董甲等人提供劳务，接受其管理，双方之间形成劳务关系，钱甲作为学徒随董甲学艺，在为合伙体(即张甲、张乙、张丙、董甲四人)提供劳务过程中受伤，作为接受劳务的一方，即张甲、张乙、张丙、董甲，应根据其过错承担相应责任，判决认定事实清楚，适用法律正确，有力地保护了劳动者的合法权益。

编写人：福建省安溪县人民法院 苏明坡 谢坤特

农村义务帮工关系中举证责任分配及过错责任界定

——吕某甲诉吕某乙、吕某丙义务帮工人受害责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终3390号民事判决书

2. 案由：义务帮工人受害责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 吕某甲

被告(上诉人): 吕某乙、吕某丙

【基本案情】

2021年6月27日开始，吕某乙、吕某丙为其父办理丧事，吕某甲等众多

宗亲帮忙料理丧葬事宜。2021年7月3日，吕某甲等人在收拾钢架遮雨棚时，遮雨棚倾倒，吕某甲受伤，后吕某甲被送往甲医院检查并急转至乙医院进行住院治疗8天，于2021年7月12日转入乙医院(康复科)继续住院治疗22天，于2021年8月3日出院，共计花费医疗费105945.56元。吕某乙、吕某丙先行垫付15000元。吕某甲于2023年1月4日申请对其伤残等级、误工期、出院后护理期、护理依赖程度、后续治疗费进行鉴定，一审法院依法委托甲司法鉴定中心进行鉴定，该鉴定中心于2023年2月7日出具司法鉴定意见书，鉴定意见为：(1)被鉴定人吕某甲外伤致脊髓损伤、双下肌力0级伴重度排便功能障碍与重度排尿功能障碍。依照《人体损伤致残程度分级》规定，评定为一级伤残。(2)被鉴定人吕某甲损伤后误工期为576日；出院后护理期为546日。(3)被鉴定人吕某甲需完全护理依赖。(4)被鉴定人吕某甲评残后护理依赖期限暂定为10年，后期如有需要再行评定。(5)被鉴定人吕某甲纸尿裤费用4757元/年。(6)被鉴定人吕某甲脊椎内固定若取出，治理费约为12000元。吕某甲支出鉴定费4200元。

【案件焦点】

义务帮工人和被帮工人的过错及责任比例如何认定。

【法院裁判要旨】

福建省永春县人民法院经审理认为：

1. 关于是否应追加吕某丁、吕某A 为本案共同被告。本案系义务帮工人受害责任纠纷，被帮工人承担责任的前提是双方存在基础的帮工关系。吕某乙、吕某丙为其父亲办理丧事期间，案外人吕某丁无偿提供钢架遮雨棚给吕某乙、吕某丙使用，吕某甲及其父亲吕某A 等人无偿为吕某乙、吕某丙帮忙，吕某乙、吕某丙并不支付服务费用，吕某甲与吕某乙、吕某丙之间形成义务帮工关系。吕某乙、吕某丙抗辩认为其已“明确拒绝”，与其申请的证人吕某B、吕某C 的陈述并不一致，不予采纳。吕某甲与吕某丁、吕某A 之间并不存在帮工关系，吕某丁、吕某A 并非必须共同进行诉讼的当事人，且吕某甲不同意追加吕

某丁、吕某A 为共同被告，吕某乙、吕某丙的追加申请理由不成立，应予驳回。

2. 关于如何确定吕某甲的损失金额。根据吕某甲提供的医疗费发票、病历材料、甲司法鉴定中心鉴定意见等确定，吕某甲因本事故造成的损失为：医疗费105945.56元、残疾辅助器具费2600元、营养费10000元、住院伙食补助费1500元、误工费123217.92元、护理费904057.92元、后续治疗费12000元、纸尿裤费用47450元、残疾赔偿金1076340元、精神损害抚慰金50000元、鉴定费4200元，合计2337311.4元。甲司法鉴定中心于2023年2月7日出具的鉴定意见为，吕某甲评残后护理依赖期限暂定为10年，后期如有需要再行评定。吕某甲主张保留10年后的护理依赖、纸尿裤的赔偿诉权，如后期仍需护理，吕某甲可另行起诉。

3. 关于如何认定双方过错及责任比例。吕某甲作为完全民事行为能力人，对在收拾遮雨棚的过程中可能存在的安全隐患和危险应具有预见能力，并应采取合理的安全措施避免意外，但其在收拾过程中未注意观察，未尽到自身安全注意义务，存在一定过错，应自行承担一定责任。吕某乙、吕某丙关于明确拒绝帮工的陈述，与证人证言陈述不一致，不予采纳。吕某乙、吕某丙在庭审中称，遮雨棚重达千斤，平时收拾遮雨棚均由吕某丁的两个儿子完成。可见，吕某乙、吕某丙对收拾遮雨棚的危险具有预见能力，但并未尽到安全提醒义务，亦存在相应过错，对吕某甲的损失应承担相应的赔偿责任。经综合评判，酌定由吕某甲自行承担60%的责任，吕某乙、吕某丙共同承担40%的责任，即吕某乙、吕某丙应共同赔偿吕某甲经济损失 $2337311.4 \text{元} \times 40\% = 934924.56 \text{元}$ ，扣除吕某乙、吕某丙先行垫付的15000元，实际应再支付919924.56元。

福建省永春县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第七条、第一千一百七十九条、第一千一百七十三条、第一千一百八十三条第一款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一款、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十七条第一款之规定，

作出如下判决:

一、吕某乙、吕某丙应于判决生效之日起十日内赔偿吕某甲经济损失919924.56元;

二、驳回吕某甲的其他诉讼请求。

吕某乙、吕某丙不服一审判决,提出上诉。

福建省泉州市中级人民法院经审理认为:

1. 本案系吕某甲在无偿为吕某乙、吕某丙帮忙收遮雨棚的过程中遭受伤害引发的纠纷,吕某甲与吕某乙、吕某丙之间形成义务帮工法律关系。吕某A系吕某甲父亲,吕某丁系雨棚的所有权人,与本案事故的发生无法律上的利害关系,吕某甲亦未向其提出诉求,吕某乙、吕某丙请求追加吕某A、吕某丁为被告,无事实和法律依据,不予支持。

2. 一审根据吕某甲的申请依法委托甲司法鉴定中心对其伤残等级、误工期、出院后护理期、护理依赖程度、后续治疗费进行鉴定,该鉴定程序符合法律的规定,所得出的鉴定结论客观公正,吕某乙、吕某丙对鉴定意见有异议,但在未能提出初步的反驳证据或申请重新鉴定的情形下,该鉴定意见合法有效,依法可以作为本案的定案依据。一审认定吕某甲因本次事故造成的各项损失共计2337311.4元,理据充分,在此不再赘述。

3. 根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款“无偿提供劳务的帮工人因帮工活动遭受人身损害的,根据帮工人和被帮工人各自的过错承担相应的责任;被帮工人明确拒绝帮工的,被帮工人不承担赔偿责任,但可以在受益范围内予以适当补偿”的规定,帮工人的损失应根据过错原则予以认定。本案中,吕某甲作为吕某乙、吕某丙的宗亲,根据风俗习惯帮忙吕某乙、吕某丙料理丧葬事宜,本身并无过错,但其作为一名具有完全民事行为能力的成年人,在帮工时也应量力而行,面对操作复杂且体积庞大的雨棚,明知其并非收纳雨棚的专业人员,也没有收纳雨棚的相关经验和能力,在未能采取足够安全防护措施的情形下,擅自进行收纳作业,最终导致了危险后果的发生,其对自身损害后果的发生具有重大过错,应当自行承

担相应的责任。吕某乙、吕某丙作为被帮工人一方，在本案事故发生之前曾使用过雨棚，知晓非专业人员收纳雨棚具有一定的危险性，但根据证人吕某B及吕某C的陈述，吕某乙、吕某丙仅仅交代吕某B不用收纳雨棚，并未明确通知其他帮工人，对本案事故的发生亦存在一定的过错，综合各方的过错程度，法院酌定吕某甲对自己的损失承担80%的责任，吕某乙、吕某丙对吕某甲的损失承担20%的责任，即吕某乙、吕某丙应赔偿吕某甲损失467462.28元，因吕某乙、吕某丙已先行支付15000元，还应再支付452462.28元。一审认定吕某乙、吕某丙对吕某甲的损失承担40%的责任，有失公允，予以改判。

综上所述，吕某乙、吕某丙的上诉请求部分成立，应予部分支持；一审判决认定事实清楚，但认定责任比例有误，应予改判。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销福建省永春县人民法院一审民事判决；

二、吕某乙、吕某丙应于本判决生效之日起十日内赔偿吕某甲经济损失452462.28元；

三、驳回吕某甲的其他诉讼请求。

【法官后语】

“诚信、友善”是社会主义核心价值观在公民个人层面的价值准则，应当成为公民基本的行为规范与道德标准。在农村，亲朋好友之间互相帮助非常普遍，特别是农忙季节和婚丧嫁娶期间。但在帮助过程中，往往因为一些意外造成人身损害。本案例主要针对的是帮工人因帮工活动遭受非第三人的人身损害，责任主体范围限于帮工人和被帮工人。法院在审理义务帮工人受害责任纠纷过程中，厘清举证责任的分配、权衡赔偿责任的分担，不仅有利于查明案件事实，还有利于弘扬社会主义道德风尚。

一、“明确拒绝”的举证证明规则

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第五条第一款规定，无偿提供劳务的帮工人因帮工活动遭受人身损害的，根据帮

工人和被帮工人各自的过错承担相应的责任；被帮工人明确拒绝帮工的，被帮工人不承担赔偿责任，但可以在受益范围内予以适当补偿。可以看出，被帮工人未明确拒绝帮工，帮工人在提供帮工过程中受伤的，被帮工人应对帮工人的损害承担赔偿责任。关键是如何认定“明确拒绝”这一情节，对此，我国没有相关的司法解释。在无偿帮工人因帮工受到人身损害的情况下，被帮工人以其明确拒绝帮工而不应当承担赔偿责任为由抗辩的，举证责任应如何分担。本案中，原告已经就自己无偿为吕某乙、吕某丙提供帮工的行为，因帮工受损的客观事实、人身损害与帮工活动存在因果关系进行了充分的举证。根据“谁主张，谁举证”的原则，吕某乙、吕某丙应举证证明其已明确拒绝帮工的事实成立，吕某乙、吕某丙默认了帮工行为，且并未加以阻止，应视为未明确拒绝，就应当承担对无偿帮工人相应的赔偿责任。将明确拒绝帮工的证明责任分配给被帮工人，与抗辩人抗辩理由成立承担证明责任的要求相一致，这种归责原则也符合受益和风险相一致的原则。

二、帮工行为的主观意思表示

义务帮工必须是帮工人出于情谊等因素为被帮工人提供劳务，其主观目的是维系双方之间的感情，获得他人认可等人身价值，并非为了获取金钱、礼品等经济利益，帮工人与被帮工人在帮工前及帮工后都不曾对帮工人提供的劳务价值应支付的款项进行约定。义务帮工关系是指无偿、自愿为他人处理事务，从而与他人形成的法律关系，帮工人提供无偿劳务的行为体现了社会生活中人与人之间相互帮助、相互关心的道德风尚。本案中，吕某甲作为吕某乙、吕某丙的宗亲，根据风俗习惯帮忙吕某乙、吕某丙料理丧葬事宜，帮忙收拾遮雨棚的行为是善意的合法行为，应认定为义务帮工行为，其与吕某乙、吕某丙形成义务帮工关系。

三、过错及责任比例的权衡

“无偿提供劳务的帮工人因帮工活动遭受人身损害的，根据帮工人和被帮工人各自的过错承担相应的责任”，可见，帮工活动中被帮工人的赔偿责任适用过错责任原则。准确地区分帮工人的过错及损害与帮工活动存在的关系可以

对被帮工人应否承担责任及承担责任的比例进行准确的界定。

义务帮工人在帮工活动中应注意自我保护，如因自身疏忽大意而受伤，根据其过错程度，也应承担相应的责任。该案例中吕某甲作为吕某乙、吕某丙的宗亲，根据风俗习惯帮忙吕某乙、吕某丙料理丧葬事宜，本身并无过错，但其作为一名具有完全民事行为能力的成年人，在帮工时也应量力而行，面对操作复杂且体积庞大的雨棚，明知其并非收纳雨棚的专业人员，也没有收纳雨棚的相关经验和能力，在未能采取足够安全防护措施的情形下，擅自进行收纳作业，最终导致了危险后果的发生，其对自身损害后果的发生具有重大过错，应当自行承担相应的责任。吕某乙、吕某丙作为被帮工人一方，在本案事故发生之前曾使用过雨棚，知晓非专业人员收纳雨棚具有一定的危险性，但根据证人吕某B及吕某C的陈述，吕某乙、吕某丙仅仅交代吕某B不用收纳雨棚，并未明确通知其他帮工人，对本案事故的发生亦存在一定的过错。综合本案实际，由吕某乙、吕某丙对吕某甲的损失承担20%的责任较为适当。

义务帮工行为对社会良好风尚的建立，优秀传统文化美德的弘扬及增进彼此之间的感情具有积极的促进作用。但为了避免帮工行为造成不利后果，建议帮工人在提供义务帮工的过程中，提高自身注意义务，加强防范，安全帮工，防止受伤，被帮工人也要为帮工人创造安全的帮工环境，对帮工人的人身安全进行必要的保护和监督，切实保障帮工人的安全，防止因帮工人的善意帮工行为产生不良后果。

编写人：福建省永春县人民法院 曾琼婷 庄剑峰

附录

中华人民共和国民法典(节录)

(2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过
2020年5月28日中华人民共和国主席令第45号公布 自2021年1
月1日起施行)

第七编侵权责任